



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 197 -2023-MPA/A

Ascope, 21 de Julio del 2023.

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE.

VISTO, El acta de negociación colectiva de trabajo, de fecha 13 de Julio del 2023; Memorándum N° 356-2023-RR.HH/MPA, de fecha 19 de Julio del 2023; Memorándum N° 040-2023-GM-MPA, de fecha 19 de Julio del 2023; Informe N° 120-2023-MPA/OGPP y el Informe Jurídico N° 155-2023-MPA/OGAJ, de fecha 20 de Julio del 2023 y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, las Municipalidades son órganos de gobierno local que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica antes mencionada, con los límites que la propia Carta Magna y su Ley Orgánica les impone.

Que, la Negociación Colectiva para los empleados, inicialmente se regulaba bajo las reglas del Decreto Supremo N° 070-85-PCM y el Decreto Supremo N° 003-82-PCM, las mismas que establecían el derecho de los servidores públicos a constituir organizaciones sindicales, en tanto la negociación colectiva de trabajo para los obreros estaba regulada por el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR, en calidad de disposición reglamentaria, y constituían normas que establecían un procedimiento de negociación voluntaria entre trabajadores y empleadores, conforme a los lineamientos fijados en el Convenio 98 de la OIT, el mismo que fue ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 14712, aplicables a la condición de servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada.

Que, mediante Oficio N° 011-2023-SUTMA, ingresado a la municipalidad con Expediente N° 6044, de fecha 02 de Diciembre del 2022, el Secretario General del SUTMA, hace llegar el Pliego Petitorio de Reclamos para Negociación Colectiva para el año fiscal 2023-2024, el mismo que consta: Pretensiones Económicas, Pretensiones Laborales y Pretensiones Sindicales; y con Oficio N° 012-2023-SUTMA-A, de fecha 21 de abril del 2023, reiteran su pliego de reclamos.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 045-2023-MPA/GM, de fecha 04 de mayo del 2023 se designó a la comisión negociadora, la que estaba representada de la siguiente manera:

Municipalidad Provincial de Ascope:

- Segundo Lina Diaz Vásquez – Gerente Municipal.
- Carmen Villanueva Costa – Oficina General de Administración.
- Orlando Villanueva Flores – Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Sindicato Unitario de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ascope:

- Augusto Francisco D' Angelo silva – Secretario General.
- Consuelo Haydee Sánchez Diaz – Secretaria de Defensa.
- Carlos Segundo Quevedo Solano – miembro del SUTMA.

Que, con Informe N° 120-2023-MPA/OGPP, del 20 de julio 2023, suscrito por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, determina que el monto de la viabilidad presupuestal para el financiamiento de los acuerdos suscritos en el año 2023 asciende a S/. 118,400.00 soles.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

Que, con Informe Legal N° 155-2023-MPA/OGAJ, de fecha 20 de Julio del 2023, del 20 de julio 2023, suscrito por el Asesor Jurídico, recomienda la procedencia de los acuerdos de la negociación colectiva arribada entre el SUTMA ASCOPE y la Municipalidad Provincial de Ascope, teniendo en cuenta el monto de viabilidad presupuestal para el financiamiento de estos acuerdos suscritos en el año 2023, no supere la suma de S/. 118,400.00 soles.

Que, del presente expediente, se advierte que la Comisión Paritaria hace llegar los acuerdos detallados en el Acta Final y consolidada a fin de ser reconocidos mediante Resolución de Alcaldía.

Que, la Ley N° 31188 – Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal-, vigente a la fecha, establece las regulaciones legales sobre el Procedimiento de Negociación Colectiva en el Sector Público, procedimiento que ha sido debidamente observado por la Comisión Negociadora, al momento de realizar y suscribir el Acta Final de Negociación Colectiva 2023, entre el Sindicato de trabajadores -SUTMA- y la Municipalidad Provincial de Ascope; en tal sentido se tiene que la referida Acta de Negociación Colectiva, tiene la validez y eficacia legal, surtiendo todos sus efectos jurídicos.

Que, de otro lado, se tiene que los acuerdos arribados por la Comisión Negociadora para el Año Fiscal 2024, se encuentran enmarcados dentro de los dispositivos legales correspondientes, pues el referido procedimiento de Negociación Colectiva ha seguido su trámite conforme a la Ley especial que lo regula; por lo que, corresponde APROBAR el Acta Final de Negociación Colectiva para el Año Fiscal 2024, suscrita entre la Municipalidad Provincial de Ascope y el SUTMA, para que los acuerdos arribados tengan carácter de ley, y pueden ejecutarse en los términos y condiciones establecidos en la mencionada Acta.

Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Acta de Continuación y Culminación de Comisión Negociadora 2023-2024, de fecha 12 días del mes de Julio del 2023, entre la Municipalidad Provincial de Ascope y el SUTMA, suscrita entre los miembros integrantes de la Comisión Negociadora, que consta de dos (2) folios, que forma parte integrante de la presente resolución, la misma que se hará efectiva, a partir del año 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos, dispongan las acciones administrativas pertinentes, para el cabal cumplimiento del contenido del Acta de Continuación y Culminación de Comisión Negociadora 2023-2024.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria la comunicación de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Responsable del Portal de Transparencia, la publicación de la presente Resolución en la página web de la Municipalidad Provincial de Ascope.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

Lic Maria-Del Rosario Cortijo Izquierdo
ALCALDESA - MPA